

## RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5077197-34.2024.4.02.5101/RJ

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL KARLA NANCI GRANDO

**RECORRENTE:** CELSO CAVALIERI FONTES

**RECORRIDO:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RECURSO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE IRPF RETIDOS NA FONTE. ALEGADA ISENÇÃO. ART. 6º, XIV, LEI 7.713/98. MOLÉSTIA GRAVE. AUSENTES PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

### ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5077197-34.2024.4.02.5101

510015113624 .V4

## RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5077197-34.2024.4.02.5101/RJ

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL KARLA NANCI GRANDO

**RECORRENTE:** CELSO CAVALIERI FONTES

**RECORRIDO:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

### RELATÓRIO

Trata-se de recurso de medida cautelar com natureza de agravo de instrumento e pleito de antecipação da tutela recursal, em face de decisão do Juízo de origem que negou a concessão da tutela que pretendia suspender a retenção do imposto de renda pessoa física, atualmente incidente sobre seus proventos de aposentadoria INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, desde 25/10/2005, e recebe suplementação de aposentadoria pela PETROS desde 11/01/2007, à conta do recorrente ter sido diagnosticado com Cardiopatia Grave - Infarto Agudo do Miocárdio - Hipertensão Arterial Sistêmica - Angioplastia com Implante de Stents, em 31/03/2021, na perspectiva da moldura do art. 6º, inciso XIV, da lei 7.713/1988.

Tutela recursal indeferida [evento 3, DESPADEC1].

Foram oferecidas contrarrazões em [evento 7, PET1]

### VOTO

A controvérsia recursal reside na verificação dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência - probabilidade do direito e *periculum in mora*, à luz da normatividade do art. 300 do Código de Processo Civil.

A recorrente pretende a cessação dos descontos de IRPF sobre os proventos de aposentadoria através INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, desde 25/10/2005, e recebe suplementação de aposentadoria pela PETROS desde 11/01/2007, em razão de moléstia identificada como Cardiopatia Grave - Infarto Agudo do Miocárdio - Hipertensão Arterial Sistêmica - Angioplastia com Implante de Stents, em 31/03/2021. Desse modo, sustenta aptidão à isenção disposta no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

Em consonância ao dito acima, foi desacolhido o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme o teor da decisão combatida [evento 3, DESPADEC1 na origem]:

*"Em primeiro lugar, é importante esclarecer que para o deferimento de qualquer pedido de tutela provisória "antecipada ou cautelar", a presença dos requisitos legais deve ser muito bem demonstrada.*

A parte autora autora insurge-se contra a cobrança de IRPF incidente sobre seus proventos de aposentadoria ao argumento de que é portadora de doença grave. Requer o deferimento da tutela de urgência para que cessem os descontos na fonte de tais verbas.

**A análise do feito revela carência de documentação hábil a embasar as alegações da parte autora e portanto, ausência de prova inequívoca do seu alegado direito, qual seja, laudos e exames mais detalhados que atestem o acometimento da enfermidade e o seu enquadramento como cardiopatia grave, cópias de suas declarações de IRPF desde o ano-calendário 2021 e extratos do seu benefício previdenciário desde 2021, o que evidencia deficiência probatória acerca do pretendo direito invocado.**

**A ausência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações autorais e a necessidade de maiores esclarecimentos para o deslinde da questão obstam o acolhimento da pretensão deduzida de forma imediata neste juízo de cognição sumária.**

Ademais, a presente demanda foi proposta pelo rito dos juizados especiais federais, o qual orienta-se pelo princípio da celeridade, dentre outros, cujo trâmite é breve e rapidamente alcança o julgamento. Assim, não se justifica o deferimento da tutela inaudita altera parte em detrimento da observância do princípio do contraditório, consagrado constitucionalmente, o qual deve ser afastado somente em situações excepcionais e necessita de justificativa robusta para tanto, o que não se verifica no presente caso.

**Também não se verifica o periculum in mora.**

**A parte autora entende que faz jus ao benefício fiscal ora postulado desde 31/03/2021 por ser portadora de moléstia grave, mas somente agora (em 2024), mais de três anos depois, vem requerer o afastamento da obrigação de recolhimento em questão, o que descaracteriza a urgência que pudesse amparar eventual concessão da tutela requerida sem que se perfaça o contraditório.**

Ressalte-se, por fim, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos, não se admitindo a inversão de tal presunção, notadamente sem que se perfaça o contraditório.

De tudo que foi dito, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória pretendida, razão pela qual, **INDEFIRO O PEDIDO**, nos termos do artigo 300, "a contrario sensu" do CPC" (grifei)

Releva salientar que cabe à parte autora o ônus de instruir devidamente a inicial com os documentos indispensáveis à análise da causa, a fim de demonstrar a veracidade dos fatos alegados na peça inicial, de acordo com o disposto no art. 320, do Novo Código de Processo Civil.

Como se percebe, a decisão recorrida apenas exprime prudência no sentido de oportunizar a presença de elementos de convicção a serem sopesados após a formação da relação jurídico-processual e a vinda da resposta da Fazenda Nacional.

A despeito dos documentos trazidos aos autos originários pelo demandante, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (*periculum in mora*) que inviabilize a espera pelo conhecimento aprofundado do juízo de origem.

Como bem ressaltado pelo juízo de origem, não é possível o deferimento da tutela para suspensão dos descontos, pois ausente a conjugação da probabilidade do direito invocado pela parte autora e o risco de dano irreparável. Além disso, revela-se necessária a dilação probatória, com observância ao princípio do contraditório.

Portanto, o quadro factual e jurídico amolda-se, com os ajustes necessários, ao precedente desta Turma Recursal (processo nº 5061112-41.2022.4.02.5101, julgamento em 14/09/2022), assim ementado:

*"MEDIDA CAUTELAR. TRIBUTÁRIO. IRPF. ISENÇÃO POR DOENÇA GRAVE. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA, NECESSIDADE. TUTELA RECURSAL. ANTECIPAÇÃO. DESCABIMENTO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO." (grifos originais)*

Nessas condições, **VOTO por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se.** Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem.